

В \_\_\_\_\_

---

**От:** Раевой Ирины Александровны  
**Адрес:** ул. Игорька, дом 7, корп. 7, кв. 72, г. Москва

**тел.:** +7 901 789 76 76

**эл.почта:** sam@sam.ru

**По делу №:** \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО**  
**об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении,**  
**предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ**

В производстве мирового судьи находится дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, в отношении Раевой Ирины Александровны, в связи с дорожно-транспортным происшествием, имевшим место 27 ноября 2025 года по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 14.

В ходе рассмотрения дела установлено следующее. В указанный день Раева Ирина Александровна, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигалась в потоке транспортных средств с низкой скоростью (10–15 км/ч) и подъезжала к перекрестку. Освещенность дорожного участка была достаточной, погодные условия благоприятными. В процессе движения водитель автомобиля Lexus, находившегося впереди, остановился и вышел из транспортного средства, после чего также остановилась Раева И.А. и вышла из своего автомобиля. Между водителями состоялся мирный диалог, в ходе которого водитель Lexus сообщил, что якобы имело место столкновение. Однако в результате совместного осмотра транспортных средств каких-либо следов контакта, деформаций, повреждений или иных признаков ДТП обнаружено не было.

После обсуждения стороны пришли к взаимному согласию, что претензий друг к другу не имеют, и, не усматривая оснований для вызова сотрудников ГИБДД, разъехались. Раева И.А. покинула место происшествия, не осознавая, что имело место дорожно-транспортное происшествие, поскольку объективных признаков столкновения не было, а также не было обнаружено каких-либо повреждений на транспортных средствах.

Лишь спустя два дня, 29 ноября 2025 года, Раева И.А. была уведомлена инспектором ГИБДД о необходимости явки в подразделение полиции в связи с

проведением административного расследования. До этого момента у Раевой И.А. отсутствовали основания полагать, что она могла быть участником ДТП и тем более совершить административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ и сложившейся судебной практикой, оставление места ДТП образует состав административного правонарушения лишь в случае, если водитель достоверно осознавал факт совершения ДТП и покинул место происшествия вопреки установленной законом обязанности. В настоящем случае Раева И.А. не имела реальной возможности осознать факт ДТП, поскольку отсутствовали какие-либо объективные признаки происшествия, не было повреждений, толчков, ударов, а также отсутствовали претензии со стороны второго участника.

Таким образом, в действиях Раевой И.А. отсутствует субъективная сторона правонарушения, выраженная в форме умысла или неосторожности, необходимая для квалификации по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Покидание места происшествия было обусловлено добросовестным заблуждением относительно отсутствия события ДТП, что подтверждается как обстоятельствами дела, так и объяснениями Раевой И.А.

На основании изложенного, полагаю, что в действиях Раевой Ирины Александровны отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, в связи с отсутствием субъективной стороны и объективных признаков оставления места ДТП. Прошу учесть изложенные доводы при рассмотрении дела и прекратить производство по делу в отношении Раевой Ирины Александровны за отсутствием события административного правонарушения.

В производстве \_\_\_\_\_  
суда находится дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, в отношении меня, Раевой Ирины Александровны.

О назначении рассмотрения дела мне стало известно лишь в день моего явления в подразделение ГИБДД и ознакомления с материалами дела. Заблаговременно повестка о вызове в суд мне не вручалась.

Таким образом, фактическое уведомление о дате судебного рассмотрения произошло непосредственно в день самого заседания, что лишает меня возможности надлежащим образом подготовиться к защите.

Для обеспечения своей защиты мне необходимо время для обращения к юристам, получения консультации, заключения соглашения и формирования правовой позиции по делу.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу, имеет право пользоваться юридической помощью защитника.

Согласно ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела судья обязан обеспечить возможность реализации прав участников производства.

Рассмотрение дела в день фактического уведомления о судебном заседании лишает меня разумного срока для обращения к специалистам и подготовки правовой позиции.

Реализация права на защиту является одной из гарантий законности производства по делу об административном правонарушении (ст. 1.6 КоАП РФ).

На основании изложенного

**ПРОШУ:**

Отложить рассмотрение дела для предоставления разумного срока на обращение к юристам, заключение соглашения с защитником и подготовку к судебному разбирательству.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

\_\_\_\_\_/Раева И.А./